Montina Kaffeemaschinen AG
Förrlibuckstrasse 183, 8005 Zürich
Tel. +41 44 802 17 50

Alleinvertriebsvertrag

zwischen

Montina Kaffeemaschinen AG, Förrlibuckstrasse 183, 8005 Zürich, CHE-105.822.643 (nachfolgend Herstellerin),

und

Caffè Distribuzione Sud SA, Via Lugano 14, 6500 Bellinzona, CHE-102.335.774 (nachfolgend Vertriebspartnerin),

wird folgender Alleinvertriebsvertrag geschlossen:

Art. 1 Vertragsgegenstand und Gebiet

Die Herstellerin überträgt der Vertriebspartnerin das ausschliessliche Recht zum Vertrieb ihrer professionellen Kaffeemaschinen (Siebträgermaschinen und Vollautomaten) in den Kantonen Tessin und Graubünden (nachfolgend Vertragsgebiet).

Art. 2 Pflichten der Vertriebspartnerin

Die Vertriebspartnerin verpflichtet sich, die Produkte der Herstellerin im Vertragsgebiet nach bestem Wissen und Gewissen zu fördern, einen angemessenen Kundendienst sicherzustellen und über den Sitz in Bellinzona hinaus eine für das Vertragsgebiet angemessene Vertriebsinfrastruktur zu unterhalten.

Art. 3 Verkaufsziele

Die Vertriebspartnerin verpflichtet sich, die in Anhang I festgelegten jährlichen Mindestumsätze zu erreichen. Die Ziele werden jeweils am jährlichen Gespräch gemäss Art. 10 besprochen und bei Bedarf angepasst.

Art. 4 Preise und Konditionen

Die Herstellerin liefert ihre Produkte zu den jeweils gültigen Einstandspreisen gemäss separater Preisliste. Preisanpassungen werden der Vertriebspartnerin mindestens drei Monate im Voraus schriftlich angezeigt. Die Zahlungsfrist für Lieferungen beträgt 30 Tage netto ab Rechnungsdatum.

Art. 5 Konkurrenzverbot

Die Vertriebspartnerin verpflichtet sich, während der Dauer dieses Vertrags im Vertragsgebiet keine Kaffeemaschinen für den professionellen Gebrauch anderer Hersteller anzubieten, zu vertreiben oder bei Kunden zu installieren.

Art. 6 Marken- und Schutzrechte

Die Vertriebspartnerin ist berechtigt, die Marke Montina im Rahmen des Vertriebs der Produkte im Vertragsgebiet zu verwenden. Sämtliche Marken- und sonstigen Schutzrechte verbleiben bei der Herstellerin.

Art. 7 Werbemittel

Die Herstellerin stellt der Vertriebspartnerin auf Anfrage Werbe- und Informationsmaterial zur Verfügung. Eigene Werbemassnahmen der Vertriebspartnerin bedürfen keiner vorherigen Zustimmung, sofern sie den Marken- und Qualitätsrichtlinien der Herstellerin entsprechen.

Art. 8 Service und Garantie

Die Vertriebspartnerin übernimmt den Erstservice und die Garantieabwicklung für im Vertragsgebiet verkaufte Produkte. Die Herstellerin vergültet der Vertriebspartnerin die im Rahmen der Herstellergarantie anfallenden Arbeits- und Ersatzteilkosten gemäss separater Vereinbarung.

Art. 9 Vertragsdauer und ordentliche Kündigung

Dieser Vertrag tritt am 15. März 2021 in Kraft und wird für eine Erstlaufzeit von fünf Jahren bis zum 31. Dezember 2025 geschlossen. Er verlängert sich danach stillschweigend um je ein Jahr, sofern er nicht von einer Partei unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres schriftlich gekündigt wird.

Art. 10 Jährliches Gespräch

Die Parteien treffen sich einmal jährlich, um die Geschäftsentwicklung, die Zielerreichung und allfällige Anpassungen zu besprechen. Über das Gespräch wird ein Protokoll erstellt.

Art. 11 Folgen der Zielverfehlung

Verfehlt die Vertriebspartnerin die Verkaufsziele gemäss Anhang I während zweier aufeinanderfolgender Jahre, so kann die Herstellerin nach vorheriger schriftlicher Verwarnung den Vertrag ordentlich kündigen.

Art. 12 Ausserordentliche Kündigung

Jede Partei kann den Vertrag aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn der anderen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nach den Umständen nicht mehr zugemutet werden kann.

Art. 13 Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich, vertrauliche Geschäfts- und Kundendaten der anderen Partei auch nach Beendigung dieses Vertrags vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.

Art. 14 Rücknahme Lagerbestand

Bei Beendigung dieses Vertrags aus welchem Grund auch immer ist die Herstellerin verpflichtet, den bei der Vertriebspartnerin lagernden, originalverpackten und unbeschädigten Warenbestand gegen Bezahlung des von der Vertriebspartnerin bezahlten Einstandspreises abzüglich einer Bearbeitungspauschale von 10% zurückzunehmen.

Art. 15 Haftung

Die Haftung der Parteien richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Eine Haftung für entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen, soweit dieser Vertrag nicht ausdrücklich etwas anderes vorsieht.

Art. 16 Abtretung

Die Abtretung von Rechten und Pflichten aus diesem Vertrag an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der anderen Partei.

Art. 17 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieser Vertrag untersteht schweizerischem Recht. Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist das Handelsgericht des Kantons Zürich ausschliesslich zuständig.

Art. 18 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen gültig. Die Parteien ersetzen die unwirksame Bestimmung durch eine dem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahekommende gültige Regelung.

Art. 19 Form

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedüren zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

Art. 20 Vollständigkeit

Dieser Vertrag mit seinen Anhängen enthält die vollständige Vereinbarung der Parteien und ersetzt alle vorangegangenen mündlichen oder schriftlichen Abmachungen zum selben Gegenstand.

Zürich/Bellinzona, 15. März 2021

Montina Kaffeemaschinen AG

Thomas Burkhard, Geschäftsführer

Caffè Distribuzione Sud SA

Michele Conti, Geschäftsführer

Anhang I - Jährliche Mindestumsätze

Jahr	Mindestumsatz CHF
2021	900'000.00
2022	1'000'000.00
2023	1'100'000.00
2024	1'200'000.00
2025	1'300'000.00